INFORME TÉCNICO METODOLÓGICO Y

Resoluciones GVMT N° 120/2025, 21/2026, 26/2026 y 104/2026 — Sistema SICOM

Entidad Emisora: Dirección Metropolitana de Transporte (DMT / VMT)	**Fecha de Emisión:** Octubre 2026
Normativa Base: Resolución GVMT N° 120/2025	**Modificatorias:** Res. N° 21/2026, 26/2026 y 104/2026
Sistema Informático: SICOM (Control y Monitoreo Automatizado)	**Alcance:** Empresas Operadoras de Transporte (EOT)

1. MARCO NORMATIVO INTEGRADO Y EVOLUCIÓN REGULATORIA

El régimen de monitoreo, niveles de servicio y sanciones para el transporte público del Área Metropolitana de Asunción se estructura en torno a la **Resolución GVMT N° 120/2025** y tres resoluciones modificatorias que ajustaron su reglamentación operativa, gradualidad y motor informático de cálculo:

Resolución	Fecha	Objeto y Contenido Principal
	18/07/2025	Establece los nuevos indicadores de desempeño (IFO e ICCBDM), define las 10 franjas operativas, el catálogo de infracciones (Art. 15) y el régimen de gradualidad por etapas.
GVMT N° 21/2026	18/03/2026	Modifica los Arts. 5, 6, 15 y 16. Modifica el catálogo de reincidencias a 3 casos taxativos (Art. 16), aprueba el Instructivo de Sanciones e introduce el tope del 110% al IFO diario.
	31/03/2026	Prorroga la Etapa 1 de adaptación operativa hasta el 18 de mayo de 2026 y reprograma el inicio de la Etapa 2 (implementación parcial) para el 19 de mayo de 2026.
GVMT N° 104/2026	2026	Regula la consolidación automatizada bajo el principio Non Bis In Idem (Ley 6715/2021). Dispone reglas de absorción de multas de Nivel B ante Nivel C y medición del IFO Mensual en 'días limpios'.

2. LAS 10 FRANJAS OPERATIVAS Y CRONOGRAMA DE APLICACIÓN

El Artículo 4° de la Res. N° 120/2025 segmenta la operativa diaria de las Empresas Operadoras de Transporte (EOT) en 10 franjas horarias específicas. La fiscalización sancionatoria sigue un cronograma gradual de implementación:

N°	Franja Operativa	Horario Hábiles (L-V)	Clasificación Operativa	Estado en Etapa 2
1	Madrugada	04:00 - 04:59	Madrugada / Servicio Inicial	Reporte Informativo (Sin Multa)
2	Pico Mañana	05:00 - 07:59	Pico Alta Demanda	Sancionable (Multa Directa)
3	Pos Pico Mañana	08:00 - 11:59	Pos Pico Valle Intermedio	Sancionable (Multa Directa)

4	Pico Mediodía	12:00 - 13:59	Pico Media Demanda	Sancionable (Multa Directa)
5	Pos Pico Tarde	14:00 - 16:59	Pos Pico Valle Intermedio	Sancionable (Multa Directa)
6	Pico Tarde/Noche	17:00 - 19:59	Pico Alta Demanda	Sancionable (Multa Directa)
7	Pos Pico Noche	20:00 - 20:59	Pos Pico Valle Nocturno	Sancionable (Multa Directa)
8	Nocturna	21:00 - 22:59	Nocturno / Baja Demanda	Reporte Informativo (Sin Multa)
9	Sábados Pico / Pos Pico	05:00 - 13:59 (Pico) / Resto	Operativa de Fin de Semana	Pico Sancionable / Pos Pico Informativo
10	Domingos y Feriados	07:00 - 21:59	Jornada Especial Festiva	Excluido de Sanción en Etapa 2

GRADUALIDAD SANCIONATORIA DEL SISTEMA
Resumen de Gradualidad por Etapas (Art. 21 y Res. 26/104):
• **Etapa 1 (Hasta 18/05/2026):** Adaptación operativa, medición integral y emisión de reportes pedagógicos sin multa.
• **Etapa 2 (Vigente por Res. 104/2026):** Aplicación de multas acotada a días hábiles en franjas Pico y Pos Pico, y Pico de sábados. Madrugada, nocturna, domingos y feriados no generan multa directa.
• **Etapa 3 (Implementación Plena):** Sanción extensible a 'todas las franjas', sujeta a la emisión de reglamentación complementaria de tipificación por la Coordinación Jurídica.

3. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS

3.1. Índice de Cumplimiento de Cantidad de Buses Distintos Mínimo (ICCBDM - Art. 15.6)

El ICCBDM verifica que la EOT ponga en circulación física la cantidad mínima necesaria de buses diferentes para garantizar la cobertura del itinerario. Su evaluación consta de dos componentes:

• **CBD Hora (70%):** En cada hora reloj de la franja, la empresa debe tener en servicio al menos el 70% de la flota operativa física requerida.

• **CBD Franja (30%):** A lo largo de la franja completa, la suma de buses distintos debe alcanzar el 30% del requerimiento total acumulado de la franja.

• **Evaluación Autónoma (Art. 15.6):** Si el ICCBDM es inferior al 100% en una franja alcanzada, se emite una sanción directa de **20 jornales mínimos** (Gs. 2.230.040). Esta falta no se mezcla con el IFO y no es absorbida por el Nivel C.

3.2. Índice de Frecuencia Operativa (IFO) y Pirámide de Cálculo

El IFO mide la regularidad de los pasos de buses comparando las validaciones y posicionamientos GPS contra el patrón histórico de referencia de las 4 semanas equivalentes anteriores:

Nivel de Desempeño	Rango de IFO	Clasificación de la Franja	Consecuencia Sancionatoria
Nivel A (Excelente/Satisfactorio)	IFO ≥ 90,00%	Franja En Cumplimiento	Sin Sanción (Operativa Óptima)
Nivel B (Infracción Leve)	80,00% ≤ IFO < 89,99%	Desvío Leve de Frecuencia	Sanción Acumulativa Mensual (Arts. 15.2 / 15.4)

Nivel C (Infracción Grave)	IFO < 80,00%	Incumplimiento Grave Directo	Sanción Diaria Directa de 20 Jornales (Arts. 15.3 / 15.5)

4. MECANISMO DE RECUPERACIÓN INTRA-FRANJA DE IFO (IFO HORA vs. IFO FRANJA)

Análisis Técnico Fundamental: De acuerdo con la metodología matemática establecida en la Res. N° 120/2025 y la Res. N° 21/2026, el **IFO Franja** no es una medición instantánea, sino el **promedio aritmético simple de los IFO Hora** que componen dicha franja:

Fórmula del IFO Franja:

$$IFO_{Franja} = (IFO_{Hora\ 1} + IFO_{Hora\ 2} + ... + IFO_{Hora\ n}) / n$$

¿Cómo funciona la posibilidad de 'recuperar' el IFO Franja?
Dado que la sanción por desvío de frecuencia (Nivel B o Nivel C) se juzga a nivel de **Franja Completa** y no por hora individual, una empresa que experimente un inicio de franja deficiente por problemas operativos o retrasos (por ejemplo, un IFO Hora bajo en la primera hora) **SÍ TIENE LA POSIBILIDAD DE RECUPERAR EL IFO FRANJA** inyectando mayor frecuencia de buses en las horas restantes de esa misma franja.

Hora / Tramo de la Franja	Buses Operativos / Frecuencia	IFO Hora Logrado	Impacto en IFO Franja Acumulado	Estado de la Franja
Hora 1 (05:00 - 05:59)	Frecuencia baja por demoras en taller	60,00% (Bajo)	Promedio parcial = 60,00%	En Riesgo Grave (Nivel C)
Hora 2 (06:00 - 06:59)	Inyección de flota de refuerzo	105,00% (Alto)	Promedio parcial = (60+105)/2 = 82,50%	Recuperado a Nivel B
Hora 3 (07:00 - 07:59)	Mantenimiento de frecuencia óptima	108,00% (Alto)	Promedio Final = (60+105+108)/3 = 91,00%	**¡SALVADO A NIVEL A (CUMP LIMIENTO)!**

REGLAS CLAVE DE LA RECUPERACIÓN INTRA-FRANJA
Condiciones Técnicas para la Recuperación Intra-Franja:
1. **Límite Intra-Franja:** La recuperación solo es matemáticamente posible dentro de las horas de la *misma franja operativa*. Un superávit en Pico Mediodía no compensa un déficit en Pico Mañana.
2. **Tope Antidistorsión (Res. 21/2026):** Aunque en una hora individual se inyecten muchos buses, el IFO Diario tiene un tope máximo del 110,00%, impidiendo promedios anormales.
3. **Autonomía del ICCBDM:** Recuperar el IFO mediante más salidas de los mismos buses no exime de cumplir el ICCBDM (flota física de buses distintos en movimiento).

5. DÍAS ATÍPICOS Y REGLAS DE CONSOLIDACIÓN (RES. N° 104/2026)

5.1. Exclusión y Flexibilización de Días Atípicos

La normativa armoniza el tratamiento de los días atípicos distinguiendo entre la evaluación operativa diaria y el cálculo del promedio general mensual (IFO Mensual - Art. 15.1):

Categoría Atípica	Criterio de Identificación	Tratamiento en Evaluación Diaria	Tratamiento en IFO Mensual (Art. 15.1)

Días de Lluvia	Lluvia > 5 mm registrada por DINAC	Exigencia de flota reducida al 50%	EXCLUIDO TOTALMENTE del promedio mensual
Pre y Pos Feriados	Días hábiles anexos a festivos	Exigencia de flota reducida al 70%	EXCLUIDO TOTALMENTE del promedio mensual
Feriados Laborables	Feriados nacionales decretados (L-V)	Exigencia reducida al 30%	EXCLUIDO TOTALMENTE del régimen de multa y promedio
Feriados Sábados	Feriados decretados en sábado	Exigencia reducida al 50%	EXCLUIDO TOTALMENTE del régimen de multa y promedio
Días con Nivel C	Días con multa directa (Res. 104)	Sanción diaria directa de 20 jornales	EXCLUIDO TOTALMENTE (Cálculo sobre 'Días Limpios')

5.2. Reglas Algorítmicas de la Resolución GVMT N° 104/2026 (Non Bis In Idem)

En cumplimiento del Artículo 74 de la Ley N° 6715/2021 de Procedimientos Administrativos, la Res. N° 104/2026 implementa un motor automatizado de depuración de multas para evitar la doble sanción:

• **Regla 1 (Sanción Única Nivel C Diario):** Si en una misma fecha la EOT registra Nivel C en Pico (Art. 15.3) y Pos Pico (Art. 15.5), el sistema emite una sola Acta por **20 jornales mínimos** (Gs. 2.230.040) en lugar de duplicar a 40 jornales.

• **Regla 2 (Absorción de Nivel B por Nivel C):** Si la empresa registra al menos una sanción por Nivel C en el mes, el sistema **anula y excluye todas las multas por acumulación de Nivel B** (Arts. 15.2 y 15.4) de ese período.

• **Regla 3 (Acumulación Separada y Unificada de Nivel B):** Si en meses con cero Nivel C la empresa acumula ≥ 5 franjas Pico y ≥ 5 franjas Pos Pico en Nivel B, se aplica una sola multa unificada de **10 jornales mínimos** (Gs. 1.115.020).

• **Regla 4 (IFO Mensual sobre 'Días Limpios'):** El IFO Mensual (Art. 15.1) se evalúa únicamente promediando los días sin sanciones directas por Nivel C frente al umbral objetivo del sistema.

6. RÉGIMEN DE REINCIDENCIAS Y CAUSALES DE SUMARIO (RES. N° 21/2026)

La Res. N° 21/2026 simplificó el esquema de reincidencias a **tres (3) casos taxativos** observados en una ventana de 6 meses:

Artículo	Infracción Base	Criterio de Reincidencia (Plazo 6 Meses)	Multa Agravada de Reincidencia
Art. 16.1	IFO Mensual (Art. 15.1)	Reiterar incumplimiento del IFO Mensual en los siguientes 6 meses	173 Jornales + 30% Recargo (Gs. 25.076.796)
Art. 16.2	Acumulación Pico Nivel B (Art. 15.2)	Acumular nuevamente ≥ 5 franjas Pico en Nivel B en los siguientes 6 meses	20 Jornales Mínimos (Gs. 2.230.040)
Art. 16.3	Acumulación Pos Pico Nivel B (15.4)	Acumular nuevamente ≥ 5 franjas Pos Pico Nivel B en los siguientes 6 meses	20 Jornales Mínimos (Gs. 2.230.040)

CAUSALES DE CANCELACIÓN DE LICENCIA DE OPERACIÓN
Causales de Sumario Administrativo de Caducidad de Concesión (Art. 18):
• **Causal 1 (Art. 18.1):** Registrar una *segunda reiteración* en el IFO Mensual dentro de los 6 meses (3 incumplimientos en total).
• **Causal 2 (Art. 18.2):** Acumular un total de **20 infracciones de cualquier tipo en un trimestre calendario**.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EOTs

• **Gestión Dinámica de la Frecuencia:** Las empresas operadoras deben monitorear en tiempo real sus IFOs Hora dentro de cada franja. Ante demoras o fallas en los primeros 60 minutos, es técnicamente viable inyectar buses de refuerzo en las horas subsiguientes de la misma franja para promediar un IFO Franja superior al 80% o 90% y evitar multas directas.

• **Seguridad Jurídica y Consolidación Automatizada:** La Resolución N° 104/2026 brinda certidumbre al eliminar el cobro duplicado de sanciones de Nivel B cuando ya se aplicaron multas por Nivel C, asegurando que el cálculo del IFO Mensual no penalice doblemente a las EOTs.

• **Verificación de Días Atípicos:** Es crucial que los departamentos de operaciones de las EOTs concilien sus reportes operativos con los datos climáticos oficiales de la DINAC y el calendario de feriados decretados para asegurar la correcta exclusión de dichos días en las liquidaciones del SICOM.